



PUTUSAN

Nomor 1915 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD SAID NURLETTE**, bertindak selaku Ketua Saniri Negeri Batu Merah, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, RT 001/RW 001, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **RABETINNUR NURLETTE**, bertindak selaku Matarumah Nurlette Garis Keturunan Abdul Wahid Nurlette, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, RT 001/RW 001, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Walid Muhammad, S.H., M.H., LL., C.L.A., C.Me., CPCLE., CPLC., CCCLE., CPPPLS, CML., CPArb, dan kawan, Para Advokat, berkantor pada Firma Hukum Al Walid Muhammad dan Rekan di Jalan Sultan Hasanudin, RT 004, RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

ALI HATALA, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah RT 002/ RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bertindak selaku Kepala Mata Rumah Hatala Garis Keturunan Pattiraja Hatala Negeri Batu Merah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat serta Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Dana Kopra Nomor I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2023



Termohon Kasasi;

D a n

IKSAN NURLETTE, bertempat tinggal di Jalan THR II, RT 004/RW 16, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi,

Memerintahkan Tergugat I dan atau siapa saja termasuk Penjabat Pemerintah Negeri Batu Merah yang berkompeten untuk menghentikan/ menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pembuatan dan pengesahan Peraturan Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tentang Penetapan mata rumah parenta di Negeri Batu Merah sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Provisi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan berlaku pula apa yang termuat di dalam provisi juga didalam pokok perkara;
4. Menyatakan Matarumah Hatala garis Keturunan Pattiraja Hatala adalah Matarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Batu Merah;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2023



5. Menyatakan Penetapan Saniri Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parenta Negeri Batu Merah adalah Mata Rumah Nurlette dari garis keturunan Abdul Wahid Nurlette, tanggal 27 Januari 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan hukum maupun hak asal usul dan adat istiadat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah Hatala dari garis keturunan Pattiraja Hatala;
7. Memerintahkan Tergugat I mencabut Penetapan Saniri Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parenta Negeri Batu Merah adalah Mata Rumah Nurlette dari garis keturunan Abdul Wahid Nurlette, tanggal 27 Januari 2020;
8. Memerintahkan Tergugat I membuat Penetapan Saniri Negeri Batu Merah yang baru dan menetapkan mata rumah parenta yaitu mata rumah parenta Hatala dari garis keturunan Pattiraja Hatala;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan kurang pihak (*pluribus litis consortium*);
- Tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan *error in persona*;
- Tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menetapkan menerima Intervensi Intervienet dalam perkara perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN.Amb gugatan tanggal 12 April 2021 sengketa antara:

- Ali Hatala sebagai Penggugat lawan Muhamad Said Nurlette sebagai Tergugat I, Rabeatinnur Nurlette sebagai Tergugat II dan Iksan Nurlette sebagai Intervienet atau sebagai Pihak Ketiga (III);

2. Menetapkan *Intervienet* adalah anak laki-laki dari almarhum Djafar Nurlette yang adalah keturunan langsung/garis lurus dari almarhum Taaher Nurlette maupun almarhum Abase Nurlette;

3. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

4. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat dalam putusan ini;

5. Biaya perkara sesuai acara;

B. Subsidiar:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain dari pendapat yang Intervient uraikan tersebut di atas, maka *Intervienet* mohon putusan lain yang adil seadilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 25 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Matarumah Hatala garis Keturunan Pattiraja Hatala adalah Matarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Batu Merah;
3. Memerintahkan Tergugat I mencabut Penetapan Saniri Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parenta Negeri Batu Merah adalah Mata Rumah Nurlette dari garis keturunan Abdul Wahid Nurlette, tanggal 27 Januari 2020;
4. Memerintahkan Tergugat I membuat Penetapan Saniri Negeri Batu Merah yang baru dan menetapkan mata rumah parenta yaitu mata rumah parenta Hatala dari garis keturunan Pattiraja Hatala;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT AMB, tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.G/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT Amb, tanggal 24 Mei 2022;

Memeriksa Dan Mengadili Sendiri

1. Menolak dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terbentuknya Negeri Batu Merah Mata Rumah Parentah adalah Mata Rumah Hatala sehingga yang berhak menjadi Mata Rumah Parentah untuk memerintah dan memimpin Negeri Batu Merah secara turun temurun adalah Mata Rumah Parentah yang berasal dari garis keturunan Patti Raja Ha'taala sebagaimana Silsilah Keturunan Hatala dari Keturunan Ibrahim Safari Hatala dan Silsilah Keturunan Hatala dari Keturunan PattiRadja yang dikuatkan dengan Berita Acara Nomor 07/M.R-HATALAIII/2021, tanggal 20 Maret 2021 yang pada pokoknya menunjuk dan menetapkan Sdr. Ali Hatala/Penggugat sebagai Kepala Mata Rumah Hatala;
- Bahwa Keputusan Saniri Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2020 tentang

Penetapan Mata Rumah Batu Merah adalah Mata Rumah Nurlete dari Garis Keturunan Abdul Wahid Nurlete tanggal 27 Januari 2020, selain bertentangan dengan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat serta sejarah budaya tetapi juga keputusan ini akan menghilangkan dan menghapus hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat serta sejarah budaya yang selama ini berlaku di Negeri Batu Merah, sehingga terhadap Keputusan Saniri Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Batu Merah adalah Mata Rumah Nurlete dari Garis Keturunan Abdul Wahid Nurlete tanggal 27 Januari 2020 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan lahirnya keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMMAD SAID NURLETTE, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD SAID NURLETTE** dan 2. **RABETINNUR NURLETTE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2023